

1501036-09.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... da Manhã, visando o reprimir o tráfico de drogas no local. Narraram terem abordado o réu, diante do seu comportamento suspeito. Contaram que o réu teria apontado o imóvel em que ele residia, que ficava bem em frente ao local que estavam. Disseram que, de pronto, avistaram uma ave, da espécie PIRIQUITÃO MARACANÃ, que estava mantido em uma gaiola insalubre, sem comida e água. A ave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501036-09.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501036-09.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2320518/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 3727/2021 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO GABRIEL MONICO RATZKA CUNHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

MARIO GABRIEL MONICO RATZKA CUNHA foi denunciado como incurso nos crimes do art. 180, caput, do CP e dos arts. 29 e 32 da Lei 9605/98, na forma do art. 69 do CP, porque: (a) em data não precisada, mas compreendida entre 06 de novembro de 2021 e 24 de novembro de 2021, na Rua Dois, nº 1733 - Jardim Somar, nesta cidade e comarca de Peruíbe, adquiriu, em proveito próprio, 04 (quatro) perfumes, 18 (dezoito) pacotes de absorventes, 15 (quinze) cremes dentais, 16 (dezesesseis) pacotes de caixas de fósforos, 02 (duas) lâmpadas incandescentes, 02 (dois) pacotes de pano multiuso, avaliados em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pertencentes à empresa Mais Superatacados; (b) em 24 de novembro de 2021, na Rua Dois, nº 1733, Jardim Somar, nesta cidade e comarca de Peruíbe, apanhou espécime da fauna silvestre e nativa, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente; e (c) nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo anterior, praticou maus-tratos a animal silvestre.

Recebida a denúncia (fls. 90/91), o réu foi citado (fl. 131) e ofertou resposta à acusação (fls. 127/129).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 132), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 153/154), na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se por alegações finais orais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 11/12 e 14/20), pelo auto de avaliação (fls. 21/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/26), pelas fotografias (fls. 29/38), bem como pela prova oral colhida.

A autoria delitiva, de igual modo, é plena e cabal, conforme o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais confirmaram a narrativa da acusação. Disseram, nas fases policial e judicial, que, no curso da Operação Policial - ACPJ, deflagrada pelo DEINTER-6, se dirigiram até o Bairro da Matinha, visando o reprimir o tráfico de drogas no local. Narraram terem abordado o réu, diante do seu comportamento suspeito. Contaram que o réu teria apontado o imóvel em que ele residia, que ficava bem em frente ao local que estavam. Disseram que, de pronto, avistaram uma ave, da espécie PIRIQUITÃO MARACANÃ, que estava mantido em uma gaiola insalubre, sem comida e água. A ave estava aparentemente ferida. Contaram que o réu admitiu que tinha consigo grande quantidade de itens subtraídos, adquiridos, por baixo valor, de usuários de drogas. Dentre os itens subtraídos, havia caixas, ainda com etiqueta de rastreamento e indicação de quem receberia a carga, restando impresso que seriam destinadas ao SUPERMERCADO CUCA (ATUALMENTE MAIS SUPERMERCADOS). Em contato com a proprietária do estabelecimento comercial, confirmaram que se tratava de itens subtraídos do estabelecimento. Diante disso, conduziram o réu até a Delegacia de Polícia.

Os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em juízo. As testemunhas policiais deram detalhes do comportamento do réu. Explicaram que o réu apanhou para si ave silvestre e nativa, que foi submetida a maus-tratos. A ave foi deixada sem comida e sem água. Estava visivelmente ferida. Os policiais também confirmaram que o réu estava na posse de diversos itens subtraídos do estabelecimento comercial Mais Superatacados. A proprietária do estabelecimento e seu funcionário reconheceram os itens subtraídos. O réu sabia que se tratava de produto de furto, porquanto adquiriu os bens, por valor bem irrisório, de usuários de drogas. O próprio réu admitiu esse fato.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria dos delitos do art. 180, caput, do CP e dos arts. 29 e 32 da Lei 9605/98.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Crime de receptação

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as circunstâncias do crime são negativas.

Quanto às circunstâncias do crime, o réu adquiriu os bens subtraídos de usuários de drogas que frequentam a biqueira do local. O tráfico de drogas é especialmente nocivo, notadamente porque fomenta a prática de delitos patrimoniais. Muitos usuários de drogas praticam outros delitos, para obter dinheiro destinado ao sustento do vício. O réu, sabendo desse fato, receptou os objetos subtraídos, integrando a cadeia desse ciclo especialmente nocivo. Pelo que se verificou, era uma conduta habitualmente praticada pelo réu. O réu contribuía significativamente para o tráfico de drogas no local, servindo como importante intermediário entre usuários de drogas envolvidos em delitos patrimoniais e traficantes. Essa circunstância torna o delito mais reprovável e justifica a exasperação da pena.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 4 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide a agravante da reincidência. O réu ostenta condenação definitiva pelo crime de furto qualificado (processo 1500983-96.2019.8.26.0441, cf. fls. 182/183). É reincidente, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que fosse notado. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

As atenuantes e as agravantes, no caso concreto, são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto.

Fixo a pena intermediária em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Crime do art. 29 da Lei 9605/98

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é negativa.

Quanto à culpabilidade, a ave foi mantida em uma gaiola insalubre, sem alimento e sem água. Estava visivelmente ferida. Esse fato torna o delito mais reprovável. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a

reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que deve ser acrescido 1 mês para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 7 meses de detenção e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide a agravante da reincidência. O réu ostenta condenação definitiva pelo crime de furto qualificado (processo 1500983-96.2019.8.26.0441, cf. fls. 182/183). É reincidente, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto de pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que fosse notado. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto. Incide o aumento pela agravante da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 8 meses de detenção e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 8 meses de detenção e 14 dias-multa.

Crime do art. 32 da Lei 9605/98

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que são neutras.

Assim, fixo a pena-base em 3 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a atenuante da menoridade relativa, já que o réu possuía menos de 21 anos na época dos fatos.

Incide a agravante da reincidência. O réu ostenta condenação definitiva pelo crime de furto qualificado (processo 1500983-96.2019.8.26.0441, cf. fls. 182/183). É reincidente, portanto.

A atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto.

Fixo a pena intermediária em 3 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 3 meses de detenção e 10 dias-multa.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 1 ano e 4 meses de reclusão, 11 meses de detenção e 36 dias-multa.

Quanto aos crimes apenados com detenção, fixo como inicial o regime semiaberto, diante das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do histórico do réu, que apresenta reincidência (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ, a contrario sensu).

Quanto ao crime apenado com reclusão, fixo como inicial o regime fechado, diante das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do histórico do réu, que apresenta reincidência (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ, a contrario sensu). O réu ostenta passagens por diversos atos infracionais. A reincidência é recente e pelo crime de furto qualificado. Concretamente, o réu apresenta um comportamento especialmente nocivo. O réu contribuía significativamente para o tráfico de drogas no local, servindo como importante intermediário entre usuários de drogas envolvidos em delitos patrimoniais e traficantes. Todos esses fatores justificam a fixação de regime mais grave, à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena. O réu merece uma resposta estatal mais severa, pelo que se verificou em audiência.

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos subjetivos, conforme os fundamentos precedentes.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu MÁRIO GABRIEL MONICO RATZKA CUNHA, como incurso nos crimes do art. 180, caput, do CP e dos arts. 29 e 32 da Lei 9605/98, na forma do art. 69 do CP, às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 36 dias-multa, no mínimo legal cada. O réu deve permanecer preso.

Concretamente, trata-se de delitos especialmente graves. O réu adquiriu os bens subtraídos de usuários de drogas que frequentam a biqueira do local. O tráfico de drogas é especialmente nocivo, notadamente porque fomenta a prática de delitos patrimoniais. Muitos usuários de drogas praticam outros delitos, para obter dinheiro destinado ao sustento do vício. O réu, sabendo desse fato, receptou os objetos subtraídos, integrando a cadeia desse ciclo especialmente nocivo. Pelo que se verificou, era uma conduta habitualmente praticada pelo réu. O réu contribuía significativamente para o tráfico de drogas no local, servindo como importante intermediário entre usuários de drogas envolvidos em delitos patrimoniais e traficantes.

E mais: o réu é reincidente. Também ostenta diversas passagens por diversos atos infracionais. A reincidência é recente e pelo crime de furto qualificado.

Concretamente, o réu apresenta um comportamento especialmente nocivo e voltado para a prática de infrações penais. Nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra hábil a evitar a reiteração delitiva no caso concreto. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, para preservar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. Já o periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos delitos, do histórico e comportamento do réu e da alta probabilidade de reiteração delitiva. A manutenção da segregação cautelar do réu é a medida que se impõe.

Assim, mantenho a prisão do acusado.

Recomende-se o réu ao presídio em que se encontra preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena e por não ser possível aferir nesse momento processual o preenchimento dos requisitos subjetivos.

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA